

0012556-08.2022.8.26.0602

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Juliana Aparecida Leite de Barros

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0012556-08.2022.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0012556-08.2022.8.26.0602

Classe - Assunto:

Reabilitação - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Juliana Aparecida Leite de Barros

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL ajuizada por JULIANA APARECIDA LEITE DE BARROS. Alega em síntese que, foi presa em 03/04/06, processada e condenada em 22/12/2008, a 29 anos, 5 meses e 10 dias e multa de 20 dias-multa no valor de R\$

233,33, pelo crime de extorsão mediante sequestro, roubo e formação de quadrilha, tendo sido reduzida a pena para 29 anos 3 meses em decorrência de recurso julgado aos 01/03/2011, cujo trânsito em julgado se deu aos 10/06/2011 para acusação e, em 23/09/2011 para a defesa.

Alega ainda que, em sede de revisão criminal foi absolvida do crime de formação de quadrilha e roubo, restando somente condenada pelo crime de extorsão mediante sequestro, com pena realinhada para 8 anos de reclusão.

Alega ainda que, a pena foi integralmente cumprida aos 15/12/2013 e a pena de multa foi paga aos 18/10/2017. Informa que, a sentença proferida aos 15/08/2016, transitada em julgada aos 23/08/2016, julgou extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, nos termos do CG 11/2015 e, determinou o arquivamento da execução, visto que a pena privativa de liberdade já havia sido extinta em 08/01/2014 (fls. 2277).

Considerando-se o decurso de tempo superior há 3 anos da extinção da pena, que tem domicílio no país durante o prazo estabelecido em lei e, que tem bom comportamento público e privado; requer nos termos do art. 93 e seguintes do CP a sua reabilitação criminal.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fls. 50).

É o relatório. DECIDO.

O pedido comporta acolhimento.

O instituto da reabilitação permite ao condenado reintegrar-se à sociedade, após cumprida ou extinta a pena imposta, desde que verificados os requisitos legais.

Ao condenado reabilitado é permitido o sigilo das informações referentes a seu processo, excepcionando-se apenas a requisição por parte da Polícia, do Ministério Público e do Juízo. Assim, a reabilitação criminal tem por pressuposto a existência de uma sentença penal condenatória, bem como o integral cumprimento ou extinção da pena imposta e visa restabelecer eventuais efeitos da condenação impostos na sentença criminal, limitando ainda a publicidade da referida condenação.

A matéria relativa à reabilitação criminal vem regulada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal.

Para que haja a reabilitação criminal, prevê a lei a ocorrência de determinados requisitos, previstos no artigo 94 do Código Penal, que são os seguintes: 1) prazo de 2 anos, contados da extinção da pena ou do término de seu cumprimento (computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não houver revogação); 2) domicílio no país durante esse prazo; 3) bom comportamento público e privado; 4) ressarcimento do dano (salvo absoluta impossibilidade de o fazer, renúncia da vítima ou novação).

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a sentenciada foi condenada definitivamente perante esta Vara Judicial, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 10/06/2011 para o Ministério Público e para a defesa aos 23/09/2011 (fls. 12/13).

A certidão de execução criminal-SIVEC de fls. 10, comprova que em 15/12/2013, foi julgada extinta a pena privativa de liberdade imposta no presente feito pelo cumprimento. Decorreram, portanto, mais de 02 (dois) anos, desde a data em que foi julgada extinta a pena imposta à sentenciada.

As certidões estaduais de distribuições criminais (fls. 31, 32, 33, 34 e 35, demonstram que a sentenciada não registra nenhuma outra condenação penal ou processo em andamento.

Ainda assim, a requerente anexou declaração de vem exercendo serviços de representante comercial (fls. 47 e 48), que vem cursando Faculdade de Direito (fls. 20/26), bem como comprovante residência de fls. 26/29, demonstrando que está trabalhando e tem residência fixa na Comarca de São Paulo.

De outro lado, não há quaisquer notícias de que a requerente continue cometendo infrações penais ou esteja envolvida com atos antissociais ou conflitos diversos. Ademais, não há o que se falar em ressarcimento de danos, diante da inexistência de prejuízo a terceiros, bem como por não existir fixação judicial em relação à eventual reparação de danos.

Portanto, denota-se que a requerente preenche os requisitos relativos ao domicílio no país e ao bom comportamento social, público e privado, durante o período posterior ao cumprimento ou extinção da pena.

Presentes os requisitos legais e, não havendo nenhuma outra questão a ser resolvida, é forçoso reconhecer o direito da requerente à reabilitação criminal. POSTO ISSO, o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de fls. 02/08, para o fim de DECLARAR REABILITADA CRIMINALMENTE - JULIANA APARECIDA LEITE DE BARROS, qualificada nos autos, com relação à condenação relativa à ação penal n.º 0013052-96.8.26.0602, que tramitou perante esta Vara Judicial, o que faço com fundamento nos artigos 93 e seguintes do Código Penal c.c. artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Determino que os registros do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt e do Cartório Distribuidor desta Comarca de Sorocaba, somente poderão fornecer certidão para fins civis sem que conste a menção ao processo n.º 0013052-96.8.26.0602. Os registros devem permanecer com acesso por parte da Polícia, do Ministério Público e do Juízo, sendo que essas certidões só poderão ser fornecidas com ordem judicial.

Tem-se como aplicável, na hipótese dos autos, o dispositivo previsto no art. 746 do CPP, adotando, no caso, entendimento consagrado pela E. Instância Superior (RT659/305-6, 677/374, 684/336, 698/394, RJDTACRIM 13/124; JTAERGS 85/36), considerando-se que o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, conforme fls. 50, razão pela qual deixo de determinar a remessa destes autos à Superior Instância para reexame, providência, aliás, que seria incongruente em face da manifestação ministerial concordando com o pedido.

Certificado o trânsito em julgado, a condenação não será mencionada na folha de antecedentes da requerente, nem em certidão criminal extraída dos livros do Juízo, salvo no caso de requisição por juiz criminal, nos termos do art. 748 do CPP.

Procedam-se às comunicações necessárias no I.I.R.G.D., V.E.C. competente, bem como no sistema SAJ, garantindo-se o sigilo de dados imposto pela Constituição Federal. Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se, oportunamente, com as comunicações e anotações necessárias.

P.I.C..

Sorocaba, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA